

Aviso de Privacidad Integral para la Prestación de Servicios de Salud

I. Identidad y Domicilio del Médico

[Nombre del Dr] (en lo sucesivo, el «Médico»), en su carácter de profesional de la salud y Médico del tratamiento de sus datos personales, con domicilio legal para oír y recibir notificaciones en [Dirección de la clínica que registró en su perfil], expide el presente Aviso de Privacidad en estricto apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento, y en concordancia con las normativas sanitarias aplicables para la gestión de sistemas de información de registro electrónico para la salud y del expediente clínico.

La captura, interoperabilidad, resguardo y administración de su información personal y clínica se realizará a través de la infraestructura tecnológica DOCTREE, operada legalmente por SEUX INTEGRA S. DE R.L. de C.V., fungiendo como herramienta digital para la integración de su expediente clínico electrónico. El Médico garantiza que el tratamiento de sus datos se limitará exclusivamente a las finalidades estipuladas en este documento, asegurando su privacidad, confidencialidad y el derecho a la autodeterminación informativa.

El Titular reconoce que, al proporcionar sus datos por cualquier medio (físico, electrónico, verbal o escrito), otorga su consentimiento expreso para su tratamiento. La negativa a suministrar información esencial facultará al Médico a declinar la prestación de los servicios, sin que ello genere responsabilidad legal alguna por omisión o negligencia.

II. Glosario de Términos

Para la correcta interpretación de este instrumento, se entenderá por:

- Médico: Profesional de la salud o institución clínica que decide sobre el tratamiento de los datos personales.
- Titular: Persona física a quien corresponden los datos personales, actuando por propio derecho o mediante representante legal (en caso de menores o personas en estado de interdicción).
- Encargado: Persona física o moral (ej. proveedores tecnológicos como SEUX INTEGRA S. DE R.L. de C.V.) que trata datos personales a nombre y por cuenta del Médico, bajo una relación jurídica delimitada.

III. Datos Personales Sujetos a Tratamiento

Para proveerle atención médica integral, recabaremos las siguientes categorías de datos:

1. Datos de Identificación y Contacto:

- Nombre completo del paciente y/o representante legal.
- Firma autógrafa o digital.
- Identificación oficial vigente.
- Dirección particular.
- Teléfono del paciente y números de contacto de emergencia.
- Correo del paciente.

2. Datos Patrimoniales y de Facturación:

- Información fiscal para facturación.
- Datos de pólizas de seguros de gastos médicos.

3. Datos Personales Sensibles: Por la naturaleza del servicio, se recabarán datos catalogados como legalmente sensibles, los cuales requieren especial protección:

- Historial clínico completo (interrogatorio, exploración física, antecedentes heredo-familiares, patológicos y no patológicos).
- Tipo de sangre, alergias, enfermedades previas y actuales.
- Información genética, psicológica y/o psiquiátrica.
- Consumo de sustancias o medicamentos.
- Resultados de estudios de laboratorio, gabinete y esquemas de vacunación.
- Datos biométricos (fotografía, huella dactilar)

IV. Finalidades del Tratamiento

A. Finalidades Primarias (Originarias y Necesarias): Sus datos serán utilizados estrictamente para salvaguardar su integridad física y proveerle atención médica, incluyendo:

1. Verificación y confirmación de identidad.
2. Integración, actualización y resguardo de su Expediente Clínico Electrónico.

3. Emisión de diagnósticos, pronósticos, recomendaciones terapéuticas, recetas electrónicas y órdenes de estudios.
4. Derivación o interconsulta con otros especialistas de la salud cuando la condición clínica lo amerite.
5. Notificación a contactos de emergencia.
6. Gestión administrativa, facturación, cobranza y programación de citas.
7. Cumplimiento de requerimientos legales ante autoridades sanitarias o judiciales competentes.

B. Finalidades Secundarias (Accesorias): De manera adicional, utilizaremos su información para fines que no son indispensables para el servicio médico, pero permiten brindarle una mejor atención:

1. Envío de campañas de prevención de salud, promociones y/o boletines médicos.
2. Notificación sobre nuevos avances farmacológicos o servicios.
3. Evaluación de la calidad del servicio mediante encuestas.
4. Fines estadísticos y de investigación clínica (debidamente anonimizados).

V. Transferencia de Datos Personales

1. Transferencias que NO requieren consentimiento expreso (Art. 37 LFPDPPP):

- A instituciones hospitalarias o médicos en caso de emergencias médicas.
- A autoridades sanitarias, fiscales o judiciales, en cumplimiento de obligaciones legales.
- A sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el mismo control interno.

2. Transferencias que SÍ requieren su consentimiento:

- A médicos interconsultantes, especialistas de apoyo o laboratorios externos para la complementación de su diagnóstico.
- A compañías aseguradoras para el trámite de siniestros, reembolsos o dictámenes de cobertura.

Al suscribir el presente documento, el Titular otorga su consentimiento expreso para la transferencia de sus datos, incluyendo los sensibles, en los términos aquí estipulados.

VI. Ejercicio de Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento

Usted posee el derecho de Acceder a sus datos, Rectificarlos en caso de inexactitud, Cancelarlos cuando considere que no son necesarios para las finalidades previstas, o bien, Oponerse al tratamiento para fines específicos. Asimismo, puede revocar el consentimiento otorgado.

Procedimiento de Ejercicio: Toda solicitud deberá ser formalizada y dirigida al Médico, a través de las siguientes vías:

- Presencial / Impresa: Presentada en el domicilio del Médico, dirigida a [Nombre del Doctor].
- Electrónica: Enviada a la cuenta [Correo registrado del Dr].

Requisitos de la Solicitud:

1. Nombre del Titular y medio de contacto para recibir respuesta.
2. Identificación oficial vigente (o acreditación legal del representante).
3. Descripción clara del derecho a ejercer (ARCO o revocación) y los motivos que lo originan.

El Médico dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días naturales para requerir información faltante. Una vez integrada la solicitud, se emitirá una resolución en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales, la cual, de ser procedente, se ejecutará dentro de los 15 (quince) días posteriores.

VII. Conservación del Expediente y Modificaciones al Aviso

En estricto cumplimiento normativo, el Expediente Clínico será conservado por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, contados a partir de la última actuación médica. En caso de conclusión de la relación profesional, el paciente podrá solicitar la transferencia de su historial mediante acuse de recibo, liberando al Médico de su custodia futura.

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado por actualizaciones legislativas o políticas internas. Las modificaciones estarán disponibles mediante:

1. Notificación al correo electrónico registrado.
2. Disposición física o digital en el consultorio durante su próxima cita.

VIII. Consentimiento Expreso y Declaración Jurada

Yo, [Nombre del Paciente], con domicilio en [Domicilio del paciente], en pleno uso de mis facultades, reconozco que el presente documento ha sido puesto a mi disposición. Tras haber analizado su contenido, otorgo mi consentimiento expreso (mediante firma autógrafa, electrónica o validación digital) para que el Médico y los Encargados traten mis datos personales, incluyendo patrimoniales y sensibles, bajo los términos descritos. Eximo al Médico de responsabilidad derivada del tratamiento informático de los mismos, presumiendo siempre la buena fe en el uso de la plataforma tecnológica.

Conforme a lo previsto en la normatividad vigente, en el caso de menores de edad o incapaces, el suscrito, a la firma del presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, ser el padre o tutor del menor de edad o del incapaz Titular de los datos facilitados, por lo que acepto toda responsabilidad al respecto, asumiendo cualquier reclamación que pudiera surgir, comprometiéndome a deslindar al Médico y a los encargados que realicen el tratamiento de datos personales del menor o del incapaz, de toda responsabilidad. En caso de no proporcionar al Médico ciertos datos del suscrito o en su caso del menor o incapaz del que soy padre o tutor, acepto la posibilidad de que no se tenga acceso por parte del suscrito o del menor o incapaz del que soy padre o tutor a los servicios que éste proporciona, sin que se genere responsabilidad alguna para éste último.

[Nombre del Paciente]

☐ No autorizo el uso de mis datos personales para finalidades secundarias.

☐ Acepto que he leído y estoy de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad.

Última revisión: [Fecha de visita al aviso]